



Monsieur Yvon SERRES

Expert

65 Rue Jean Dominique Cassini

76230 BOIS GUILLAUME

Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdecultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
elon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76284 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

Mont Saint Aignan, le 27 juin 2024

Envoi par OPALEXE

N/réf. : JCD/RB/EM - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION
V/Réf. : 2021/010 - ECLAT DE VERT

DIRE N° 6

Monsieur l'Expert,

En application des dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, je me permets de vous adresser le présent dire afin de vous communiquer les derniers éléments obtenus par le Syndicat des Copropriétaires concernant la reprise des désordres affectant la résidence ECLAT DE VERT.

A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERRE maintient l'intégralité des observations formulées dans ses direx précédents.

1- Communication de l'étude de Monsieur SAMY ROPERS concernant la reprise des désordres liés aux balcons

a- Observations liminaires relatives à l'étude réalisée par Monsieur SAMY ROPERS

Aux termes de votre courrier du 09 Juin 2023, vous aviez indiqué que vous souhaitiez être rendu destinataire d'une pré-étude de Monsieur SAMY ROPERS portant sur le principe des solutions techniques permettant de remédier aux désordres et précisant le périmètre des travaux, avant qu'il ne soit procédé à leur chiffrage.

Monsieur SAMY ROPERS m'a communiqué une étude complète qui comprend à la fois l'étude des solutions techniques permettant de remédier aux désordres, ainsi que le chiffrage réalisé par les entreprises qui ont été consultées.

Vous trouverez ci-joint le courrier de synthèse adressé par Monsieur SAMY ROPERS le 03 Mai 2024 (**Pièce n°24**).

Les solutions techniques proposées par Monsieur SAMY ROPERS font partie du dossier de consultations des entreprises qui m'a été communiqué par Monsieur SAMY ROPERS regroupant les documents suivants :

- Le cahier des clauses administratives particulières des travaux de reprise **(Pièce n°25)**
- Le cahier des clauses techniques particulières des travaux de reprise **(Pièce n°26)**
- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire **(Pièce n°27)**
- Un reportage photographique **(Pièce n°28)**
- Les plans des balcons **(Pièce n°29)**
- Les plans des façades **(Pièces n°30-1 et 30-2)**
- Les plans AO des bâtiments A et B de la résidence **(Pièces n°31-0 à 31-4)**

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ces documents, deux solutions techniques sont proposées par Monsieur SAMY ROPERS pour remédier aux désordres relatifs à l'étanchéité des balcons et des désordres consécutifs affectant les façades :

- Solution n°1 - Proposition de reprises des sols de balcons avec dépose des garde-corps : *« Cette proposition intègre 1) la dépose des garde-corps, 2) le traitement SEL du talon formant acrotère (face verticale et horizontale), 3) l'habillage avec une couvertine en aluminium (collée en plein) et enfin 4) la repose des garde-corps. Cette proposition a été vue et validée avec les prescripteurs de chez DANI-ALU, JEFECO et SOPREMA (en cas de variante). »*
- Solution n°2 - Proposition de reprises des sols de balcons sans dépose des garde-corps : *« Cette proposition intègre : 1) l'habillage de la rive en façade avec un profil spécifique de chez DANI ALU (55), 2) le traitement SEL du talon formant acrotère (face verticale et horizontale) jusqu'au profil compris joint en périphérie des platines de garde-corps. Cette proposition a été vue et validée avec les prescripteurs de chez DANI-ALU, JEFECO et SOPREMA (en cas de variante). Elle est conforme aux règles techniques en vigueur pour l'étanchéité de sols ne surplombant pas des zones habitables. »*

(Pièce n°24)

b- Chiffrage des travaux de reprise réalisé par Monsieur SAMY ROPERS :

Vous trouverez ci-joint le document de synthèse de l'ensemble des offres reçues par Monsieur SAMY ROPERS concernant la réalisation des travaux permettant de remédier aux désordres et à leurs conséquences, ainsi que les devis correspondants **(Pièces n°32, 33, 34, 35 et 36)**.

Deux solutions de reprise ont été distinguées par Monsieur SAMY ROPERS pour reprendre l'étanchéité défailante des balcons et les dommages consécutifs affectant les façades de la résidence : l'une avec dépose des grades corps, et l'autre sans dépose des gardes corps **(Pièce n°24)**

Dans les deux hypothèses, la Société RAVET est la mieux-disante.

Le chiffrage déterminé par Monsieur SAMY ROPERS est le suivant :

- Solution avec dépose des garde corps : **232.339,25 € TTC** se décomposant de la manière suivante :
 - Honoraire de maîtrise d'œuvre : 17.082,49 € TTC
 - Travaux de réparation : 215.256,77 € TTC correspondant au :
 - Devis RAVET d'un montant de 118.159,97 € HT, soit 129.975,97 € TTC (**Pièces n°24, 32 et 34**)
 - Devis MIROITERIE UNIVERRE pour la dépose et la repose des garde corps d'un montant de 77.528,00 € HT, soit 85.280,80 € TTC (**Pièces n°24, 32 et 35**)
- Solution sans dépose des garde corps : **152.878,26 € TTC**
 - Honoraire de maîtrise d'œuvre : 10.267,94 € TTC
 - Travaux de réparation : 142.610,32 € TTC correspondant au :
 - Devis RAVET Devis RAVET d'un montant de 129.645,74 € HT, soit 142.610,32 € TTC (**Pièces n°24, 32 et 34**)

Je vous précise que dans le cadre des solutions étudiées par Monsieur SAMY ROPERS, seule la reprise des peintures des façades consécutives à la défaillance d'étanchéité a été intégrée dans le chiffrage des travaux de reprise.

La reprise du reste des peintures des façades de la résidence a fait l'objet d'un chiffrage distinct par Monsieur SAMY ROPERS (**Pièce n°32, p.3**), non intégré dans la solution de reprise des désordres.

Je vous remercie de bien vouloir faire part de votre avis technique sur les solutions proposées par Monsieur SAMY ROPERS, et sur le chiffrage des travaux réalisés.

2- Concernant la demande du Syndicat des Copropriétaires quant à l'extension des opérations d'expertise judiciaire à la Société ARCHITEOS

Aux termes de mon dire n°3, je sollicitais votre avis technique sur la mise en cause de la Société ARCHITEOS, en sa qualité de maître d'œuvre de conception de l'ouvrage, selon les informations communiquées par la Société EDELIS au cours des opérations d'expertise, en raison de son éventuelle responsabilité quant aux désordres affectant les balcons.

Par courrier en date du 15 Novembre 2022, vous avez indiqué aux parties ne pas être en possession des pièces nécessaires pour vous prononcer sur l'éventuelle implication de la Société ARCHITEOS, et avez sollicité par courrier en date du 16 Novembre 2022 auprès de la Société EDELIS la communication des éléments suivants :

- Les plans de façades et de coupes de l'immeuble,
- Le CCTP du lot qui aurait été concerné par la pose des couvertines

Aux termes de mon dire n°4, je vous interrogeais à nouveau quant à la question de mettre en cause la Société ARCHITEOS.

Dans votre note en date du 09 Juin 2023, vous indiquiez qu'à défaut de communication par la Société EDELIS des documents essentiels sollicités vous permettant de donner votre avis sur cette question, vous saisissez le Juge chargé du suivi des mesures d'instruction de la difficulté.

Par courrier du 05 Septembre 2023, vous aviez accordé un ultime délai à la Société EDELIS pour communiquer lesdits documents au 15 Septembre 2023.

Par dire n°2 en date du 15 Septembre 2023, la Société EDELIS a indiqué ne pas être en possession des documents sollicités, et vous a informé interroger directement la Société ARCHITEOS.

Par dire n°3 en date du 29 Septembre 2023, la Société EDELIS vous a informé que le courrier adressé à la Société ARCHITEOS afin de solliciter les documents litigieux lui avait été retourné par les services postaux.

Par dire n°4 en date du 18 Octobre 2023, la Société EDELIS vous a communiqué plusieurs plans qui lui ont été transmis par l'office notarial intervenu dans le cadre des ventes en l'état futur d'achèvement.

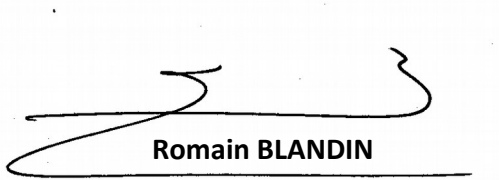
Sauf erreur ou omission de ma part, vous n'avez pas informé les parties si la dernière communication de la Société EDELIS répondait à vos attentes, et dans l'affirmative si vous étiez en mesure de vous prononcer sur la demande de mise en cause de la Société ARCHITEOS par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire qui vous ont été confiées.

Je vous remercie donc de bien vouloir faire part de votre avis technique sur cette question afin que la question de la mise en cause de la Société ARCHITEOS puisse être définitivement tranchée.

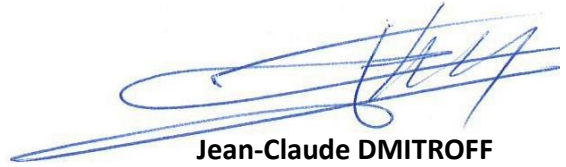
Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du Code de procédure civile, sans renonciation aux précédentes observations dont vous me dispenserez du rappel exhaustif, et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues.

J'adresse naturellement une copie du présent dire à l'ensemble de mes contradicteurs.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Expert, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF

Pièces annexées :

- 24. Mail de Monsieur SAMY ROPERS en date du 03 Mai 2024
- 25. Cahier des clauses administratives particulières des travaux de reprise
- 26. Cahier des clauses techniques particulières des travaux de reprise
- 27. Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
- 28. Reportage photographique
- 29. Plans des balcons
- 30. Plans des façades (2 plans)
- 31. Plans AO des bâtiments A et B de la résidence (5 plans)
- 32. Document de synthèse des offres
- 33. Devis NICOLETTA NORMANDIE
- 34. Devis RAVET
- 35. Devis MIROITERIE UNIVERRE
- 36. Devis SEINETANCH